委任契約書（民事）

依頼者を甲，受任弁護士を乙として，次のとおり，委任契約を締結する。

第１条（事件等の表示と受任の範囲）

甲は乙に対し下記事件または法律事務（以下「本件事件等」という）の処理を委任し，乙はこれを受任した。

① **事件等の表示**

事件名　損害賠償請求・間接強制申立事件

相手方

裁判所等の手続機関名　大阪地方裁判所堺支部

② **受任範囲**

③ ☑示談折衝，☑書類作成，☑契約交渉

☑訴訟（一審，控訴審，上告審，支払督促，少額訴訟，手形・小切手）

☐調停，☐審判，☐倒産（破産，民事再生，任意整理，会社更生，特別清算）

☐保全処分（仮処分，仮差押，証拠保全），☐即決和解

☑強制執行，☐遺言執行，☐行政不服申立

☐その他（　　）

第２条（弁護士報酬）

甲及び乙は、本件事件等に関する弁護士報酬につき、乙の弁護士報酬基準に定めるうち☑を付したものを選択すること及びその金額（消費税１０％を含む）または算定方法を合意した。

☑着手金・手数料

① ☑着手金・☐手数料の金額を次のとおりとする。

金　３１９，０００円とする（内消費税　２９，０００円）。

②着手金・手数料の支払時期・方法は，特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括払いするものとする。

☑報酬金

①報酬金の金額を次のとおりとする。但し、本件事件等が上訴等により受任範囲とは異なる手続に移行し、引き続き乙がこれを受任する場合は、その新たな委任契約の協議の際に再度協議するものとする。

☐金＿＿＿＿＿＿＿＿円とする。

☑甲の得た経済的利益について，乙の弁護士報酬基準に定めるところによって算出した金額とする。経済的利益の額は，乙の弁護士報酬基準に定める方法によって算出する。

② 報酬金の支払時期は，本件事件等の処理の終了したときとする。

☑出張日当

① 出張日当を（　一日　，　半日　）金　１１，０００　円（税込）とする。

② 甲は出張日当の予納を（　する　，　しない　）ものとし，追加予納については特約に定める。予納を合意した金額は＿＿＿＿回分である。　金＿＿＿＿＿＿円

③ 予納金額との過不足は，特約なき場合は事件終了後に精算する。

☑その他

鑑定調査費用等の実費については、都度協議のうえ支出する。

第３条（実費・預り金）

甲及び乙は，本件事件等に関する実費等につき，次のとおり合意する。

☑実費

④ 甲は費用概算として金　　５０，０００　円を予納する。

⑤ 乙は本件事件等の処理が終了したときに精算する。

□預り金

甲は……の目的で

金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円を乙に預託する。

第４条（事件処理の中止等）

１．甲が弁護士報酬または実費等の支払を遅滞したときは、乙は本件事件の処理に着手せず、またはその処理を中止することができる。

２．前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。

第５条（弁護士報酬の相殺等）

１．甲が弁護士報酬または実費等を支払わないときは，乙は甲に対する金銭債務と相殺し，または本件事件に関して保管中の書類その他のものを乙に引き渡さないことができる。

２．前項の場合には，乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。

第６条（中途解約の場合の弁護士報酬の処理）

本委任契約に基づく事件等の処理が，解任，辞任または継続不能により中途で終了したときは，乙の処理の程度に応じて精算をおこなうこととし，処理の程度についての甲及び乙の協議結果に基づき，弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払をおこなうものとする。

第７条（特約）

……

……

甲及び乙は，乙の弁護士報酬基準の説明に基づき本委任契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し，その成立を証するため本契約書を２通作成し，相互に保管するものとする。

令和　８年　　１月　　日

甲（依頼者）

住所……

氏名……印

乙（受任弁護士）

大阪市北区西天満４－５－５　マーキス梅田３０９号室

弁護士　　山　之　内　　桂

（送金先）

三菱ＵＦＪ銀行　梅田新道支店

普通　４５７６２６２　弁護士山之内桂（べんごしやまのうちかつら）